

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1783/2538

บริษัทลาภพรชัย จำกัด

โจทก์

นายกิตติศักดิ์ แซ่เอ็ง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 292

การขอลาเลิกการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษาเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ดำเนินการบังคับคดีตามคำขอของโจทก์แล้วการที่จำเลยยื่นคำร้องขอลาเลิกการบังคับ จะถือว่าเป็นการขอลาเลิกการบังคับตามคำพิพากษาไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยขอให้ งดการบังคับคดีตามมาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยออกไปจากตึกแถวที่ 370-372(เดิม 590/9-10) เลขที่ 374 (เดิม 590/11) และเลขที่ 376(เดิม 590/12) ถนนเจริญนคร แขวง คลองตันใต้ เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับที่ดินและตึก พินาทของโจทก์อีกต่อไป กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 2,000 บาท แก่โจทก์ใน ส่วนของตึกแถวเลขที่ 370-372 นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2535เป็นต้นไป และในส่วน ของตึกแถวเลขที่ 374 และ 376 นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2534 เป็นต้นไปจนกว่า จำเลยจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินและตึกพินาทของโจทก์เสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ทุเลาการบังคับคดี

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว การขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 นั้นต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่าของศาลใดคดีนี้โจทก์ขอให้บังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีแล้ว การที่จำเลยยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ได้ แต่เป็นกรณีที่จำเลยขอให้งดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาสั่งคำสั่งคำร้องของจำเลยต่อไป"

(นาม ยิ้มแย้ม-สุรินทร์ นักวิเชียร-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ